

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 57/2532

นายเจริญ กสิวิวัฒน์

โจทก์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด

ผู้ร้อง

นายไพศาล ศิริพิชญ์ตระกูล

จำเลย

นางจิตตินันท์ พัวช่วย ผู้ประมูลซื้อทรัพย์สิน

ในการขายทอดตลาด

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 195, มาตรา 307

ความว่า ผู้ร้องฎีกา บัดนี้ผู้ร้องไม่ตั้งใจจะฎีกาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อไป
จึงประสงค์จะขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ธนาคารกรุงไทย จำกัด ผู้ร้อง แกลงไม่คัดค้านท้ายคำร้อง (อันดับ
184)

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี โจทก์ขอให้บังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึด
ที่ดินโฉนดเลขที่ 1516 และเลขที่ 1455 ตำบลหล่มสักอำเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีชื่อนางสุคนธ์ศิริพิชญ์ตระกูล ภริยาจำเลยเป็นผู้
ถือกรรมสิทธิ์จะจำนองไว้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด ผู้ร้อง เป็นประกันการชำระหนี้
ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีของนายไพฑูรย์ศิริพิชญ์ตระกูลผู้ร้องจึงขอรับชำระหนี้
จำนองก่อนเจ้าหนี้รายอื่น ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต และในการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
จำเลยวันที่ 14 เมษายน 2529 นางจิตตินันท์พัวช่วย เป็นผู้ประมูลสูงสุดในราคา

1,220,000บาท ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขายได้ ต่อมาธนาคารกรุงไทย จำกัด ผู้ร้อง ยื่นคำร้องคัดค้าน ขอให้ศาลยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพย์สินในวันที่ 14 เมษายน 2529

ศาลชั้นต้นสั่งว่า ผู้ร้องเป็นเพียงเจ้าหนี้บุริมสิทธิซึ่งจะได้รับชำระหนี้จากเงินที่ขายทอดตลาดได้เท่านั้น ไม่มีสิทธิที่จะร้องคัดค้านการขายทอดตลาด กำหนดวันขายทอดตลาดต้องเป็นไปตามวันที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศให้ทราบทั่วกัน ไม่ใช่ขายทอดตลาดในวันที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเสนอต่อศาล การขายทอดตลาดครั้งนี้กระทำโดยถูกต้องแล้วจึงให้ยกคำร้องของผู้ร้องเสีย ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นให้รับคำร้องของผู้ร้องไว้พิจารณาต่อไป นางจิตตินันท์พิ้วช่วย ผู้ประมูลซื้อทรัพย์สินในการขายทอดตลาดฎีกา (อันดับ 170)

คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 184)

คำสั่ง

อนุญาตให้นางจิตตินันท์พิ้วช่วย ผู้ประมูลซื้อทรัพย์สินในการขายทอดตลาดถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีจากสารบบความ

อนุญาตให้นางจิตตินันท์พิ้วช่วย ผู้ประมูลซื้อทรัพย์สินในการขายทอดตลาดถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีจากสารบบความ

(ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ